공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2020 - 110호 2020. 5. 6.

사 건 번 호 2018광사0180, 2019광사1100(병합)

사 건 명 해남지역 6개 레미콘제조사업자들의 부당한 공동행위 및 해남권 레미콘협의회의 사업자단체금지행위에 대한 건

피 심 인 1. 남부산업 주식회사
전남 해남군 마산면 명량로 2799
대표이사 이○○, 김○○

2. 동국레미콘 주식회사
전남 해남군 산이면 산이로 2303
대표이사 민○○

3. 주식회사 일강레미콘
전남 해남군 북평면 땅끝해안로 4143
대표이사 박○○

4. 주식회사 남향레미콘
전남 해남군 해남읍 용머리길 21-12
대표이사 임○○, 임○○

5. 주식회사 금호산업
전남 해남군 화산면 해남화산로 829
대표이사 서○○

6. 주식회사 삼호산업
전남 해남군 산이면 산이로 1985
대표이사 백○○

7. 해남권레미콘협의회
전남 해남군 중앙1로 15, 3층
회장 오○○
대리인 법무법인 세종
담당변호사 석근배, 최재혁

심 의 종 결 일 2020. 4. 17.

주 문

1. 피심인 1. 내지 6.은 레미콘 판매단가 및 각 사별 레미콘 판매물량 비율('기준 MS')을 공동으로 합의하여 결정하는 방법으로 전남 해남지역 레미콘 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 해남권레미콘협의회는 협의회 구성사업자들과 레미콘 판매단가 및 각 사별 레미콘 판매물량 비율('기준 MS')을 협의하여 결정하는 방법으로 전남 해남지역 레미콘 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 1. 내지 6.(이하 위 피심인들을 모두 지칭할 때는 '6개 사업자'로, 개별적으로 지칭할 때는 '주식회사' 등은 생략한다)은 전남 해남지역에서 레미콘 제조·판매업을 영위하는 사업자들로서, 각각 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당하며, 피심인 해남권레미콘협의회(이하 '해남권협의회'라 한다)는 전남 해남지역에서 공동의 이익을 증진할 목적으로 레미콘 제조·판매업을 영위하는 사업자들로 구성되어 설립된 단체로서 법 제2조 제4호의 규정에 따른 사업자단체에 해당한다.

2 피심인 6개 사업자 및 해남권협의회의 일반현황은 다음 <표 1>, <표 2> 기재와 같다.

<표 1> 피심인들 일반현황

(단위 : 천 원)

업체명	설립일	자본금	매출액			당기순이익		
			2016년	2017년	2018년	2016년	2017년	2018년
남부산업	2006.10.16.	300,000	6,862,755	8,439,061	12,619,580	598,083	1,109118	1,028,900
동국레미콘	2004.11.25.	200,000	4,173,575	4,261,278	5,786,188	247,500	256,499	425,264
일강레미콘	2001. 4. 9.	500,000	5,639,643	5,705,411	6,917,259	338,308	347,640	378,273
남향레미콘	1992.12.10.	1,030,000	15,223,692	15,841,762	20,930,615	1,648,784	2,101,652	3,981,967
금호산업	2001. 3. 1.	98,000	5,566,514	6,035,660	7,832,596	570,920	755,657	635,258
삼호산업	1994. 8. 4.	400,000	4,248,116	4,581,869	4,853,719	322,234	195,473	2,720,453

* 자료출처 : 피심인들 제출자료 및 한국신용평가정보 조회 자료

<표 2> 해남권협의회 일반현황

(단위 : 천 원)

설립일	구성 사업자수[1]	가입비	월회비	예산액[2]			
				2015년	2016년	2017년	2018년
2014. 5. 2.	6	-	100	64,209	64,134	61,236	7,200

* 자료출처 : 해남권협의회 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 피심인 6개 사업자들로만 구성되어 있다.

2) 해남권협의회는 레미콘 판매물량 비율('기준 MS')을 초과한 구성사업자들에게 10,000원/㎥를 징수하고, 미달한 구성사업자들에게 7,000원/㎥를 지급하였으며, 초과 및 미달한 정산금의 차액인 3,000원/㎥을 적립하여 회비로 사용하였다.

1) 레미콘산업의 개요

3 레미콘(REMICON: Ready Mixed Concrete)은 시멘트, 모래, 자갈, 물 등을 표준배합 비율에 따라 혼합한 굳지 않은 상태의 콘크리트를 말하며, 토목·건축공사 등에 기초 자재로 사용된다.

4 레미콘산업은 제품특성상 수출입이 불가능하여 전형적인 내수산업이고, 전방연관 산업으로 시멘트, 골재산업 등이 있으며 후방연관 산업으로 건설산업 등이 있어 건설관련 업종의 경기 동향에 직접적인 영향을 받는다.

2) 레미콘의 종류 및 특성

5 레미콘은 자갈의 최대치수(㎜), 압축강도(Mpa)[3], 슬럼프(㎝)[4] 등의 조합에 따라 100여개 이상의 규격으로 구분된다. 일반적으로 자갈의 치수에 따라 25㎜는 주택용, 40㎜는 바닥·포장용, 19㎜는 도로·대교용으로 사용되며, 레미콘 제조업체에 따라 다소 차이가 있으나 25㎜규격의 생산량이 80% 이상을 차지하고 있으며, 레미콘은 다음과 같은 특성을 가지고 있다.

6 첫째, 레미콘은 제조 후 60분(최대 90분) 이내에 타설하지 못하면 폐기되는 한시성·비저장성을 지닌 제품이다.

7 둘째, 레미콘은 한시성·비저장성이라는 제품특성으로 인하여 주문에 의하여 생산·공급이 이루어지고 있다.

8 셋째, 레미콘은 건설 활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성이 있다.

9 넷째, 레미콘은 표준배합 비율로 일정한 규격에 따라 생산되는 제품의 특성으로 인하여 가격이 주요 경쟁요소이다.

---

3) 타설일로부터 28일이 경과한 시점에서의 압축강도를 기준으로 한다.
4) 레미콘 반죽의 질기를 지칭하는 것으로서 수치가 높을수록 유동성이 많은 부드러운 레미콘을 의미한다.

3) 레미콘산업의 시장구조

가) 시장구분

10 레미콘 시장은 거래계약 당사자를 기준으로 민수와 관수로 구분할 수 있다. 민수시장에서는 일반 건설회사, 개인사업자들이 주요 수요자로서 레미콘 제조업체와 개별계약에 따라 레미콘이 거래되고, 관수시장의 경우 조달청이 정부관련 각급 수요기관의 구매요청을 받아 레미콘 제조업체와 구매계약을 체결하여 해당 수요기관에 제공한다.

11 관수시장의 경우 그동안 「중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률」에 의거, 각 지역의 레미콘공업협동조합이 조달청과 단체수의계약을 체결하여 관급레미콘 단가를 결정하고 자체 물량배정심의회를 통하여 일정한 배정기준에 따라 물량을 배정하는 방식으로 운영되어 왔으나, 2007. 1. 1.부터 단체수의계약제도가 폐지됨에 따라 민수시장과 함께 경쟁 입찰체제로 전환되었다.

나) 시장규모

12 2016년도 레미콘 총출하량은 다음 <표 3> 기재와 같이 171,518천㎥이고, 이 중 민수는 139,672천㎥이며 관수는 31,846천㎥으로 민·관수 시장은 8:2의 비율로 민수시장의 규모가 더 크다. 민수시장의 경우 시장 규모는 전국적으로는 9조7천7백억 원으로 추정되며, 이 중 광주・전남지역이 5천7백억 원으로 약 6.6%를 차지하고 있다.

<표 3> 시장별 규모

(2016. 12. 31. 기준, 단위 : 천㎥, 백만 원, %)

지역별	관수시장		민수시장		계		
	출하량	금액	출하량	금액	출하량	금액	비율
전국	31,846	2,229,220	139,672	9,777,040	171,518	12,006,260	100
광주・전남	3,208	224,560	8,157	570,990	11,365	795,550	6.6
해남지역	212	14,840	256	17,920	468	32,760	0.3

* 금액은 레미콘 ㎥당 평균 70,000원으로 추정하여 산출함(2016년도 레미콘 통계연보)

13 다음 <표 4> 기재와 같이 전국의 레미콘 생산업체수는 2014년 807개에서 2016년에는 864개로 증가하였고, 공장 수는 같은 기간 중 976개에서 1,028개로 5.3% 증가하였으며, 이들 업체의 평균 가동률은 매년 약 7 ~ 9% 정도 증가하고 있다. 반면, 해남지역은 가동률이 매년 감소하고 있다.

<표 4> 전국레미콘 제조·판매업 현황

(2016. 12. 31. 기준, 단위 : 개, %)

구 분	지역별	연도별		
		2014년도	2015년도	2016년도
업체수	전국	807	835	864
	광주전남	107	109	112
	해남지역	6	6	6
공장수	전국	976	1,001	1,028
	광주전남	108	110	112
	해남지역	6	6	6
가동율	전국	24.7	26.4	28.9
	광주전남	19.2	19.9	19.3
	해남지역	18.8	16.9	14.5

* 가동율은 연간 생산능력 년 250일, 1일 8시간 가동기준으로 산출한 자료임(2016년도 레미콘 통계연보)

다) 해남지역 레미콘 시장현황

14 2016년 12월말 기준으로 전남 해남군에서 레미콘 사업을 영위하는 사업자 수는 6개사(공장 6개)이며, 출하량은 468천㎥이다. 해남지역 레미콘 시장은 제조 후 60분(최대 90분) 이내에 타설해야 하는 레미콘 제품 특성상 해남군을 중심으로 인근 해남군, 강진군, 목포시, 완도군 지역으로 획정된다.

15 해남권협의회는 2018년 12월 말 기준 해남군 레미콘 제조·판매사업자의 100%(6개사 중 6개사)를 회원으로 하고 있다.

2. 위법성 판단

가. 피심인 6개 사업자의 부당한 공동행위

1) 인정사실 및 근거

가) 레미콘 판매물량 비율('기준 MS') 결정 행위

① 합의과정 및 내용

16 피심인 6개 사업자들은 2014년 5월경 전남 해남군 소재 '○○○식당'에서 개최된 해남권협의회 대표자 회의에 참석[5]하여 2012년 및 2013년 레미콘 출하량을 기준으로 다음 <표 5> 기재와 같이 사업자별 민수레미콘 판매물량 비율(이하 '기준 MS'라 한다)을 정하고 2015년 1월부터 실행하기로 합의하였다.

17 이후, 2016년 12월경 피심인 동국레미콘 부사장 ○○○의 '기준 MS' 조정 요청에 따라 피심인 6개 사업자들은 해남권협의회 사무실에서 개최된 대표자 회의에 참석[6]하여 다음 <표 5> 기재와 같이 사업자별 '기준 MS'를 조정하고 2017년 1월부터 조정된 '기준 MS'를 적용하기로 합의하였다.

<표 5> '기준 MS' 결정내역

(단위 : %)

사업자명	최초 비율*	조정 비율**	증감	비고
남부산업	18.3	17.6	△0.7	
금호산업	18.3	17.6	△0.7	
일강레미콘	18.3	17.6	△0.7	
남향레미콘	18.3	17.6	△0.7	
동국레미콘	13.4	14.8	1.4	
삼호산업	13.4	14.8	1.4	

* 최초비율: 2014. 5. 합의한 '기준 MS' 비율
** 조정비율: 2016.12. '기준 MS'를 조정한 비율

5) 남부산업 전 대표이사 ○○○, 동국레미콘 부사장 ○○○, 일강레미콘 대표이사 ○○○, 남향레미콘 대표이사 ○○○, 금호산업 대표이사 ○○○, 삼호산업 대표이사 ○○○이 참석하였다.
6) 참석자는 주석 5)와 동일하다.

18 이러한 사실은 해남권협의회 대표자 회의에 참석한 금호산업 대표이사 ○○○의 진술조서(심사보고서 소갑 제3호증[7]), 동국레미콘 부사장 ○○○의 진술조서(소갑 제5호증), 일강레미콘 대표이사 ○○○의 진술조서(소갑 제4호증) 등에 의하여 인정된다.

② 합의의 실행

19 피심인 6개 사업자들은 2014년 5월 및 2016년 12월에 합의한 대로 다음 <표 6> 기재와 같이 2015년 1월부터 출하량을 분기별로 집계하여 '기준 MS'에 따른 과부족금액을 정산한 점으로 볼 때 '기준 MS' 합의는 실행되었다.

<표 6> 업체별 비율현황 자료(소갑 제1호증 일부 발췌)

(기간: 2015. 1. 1. ~ 3. 31.)

업체별비율현황

2015.01.01~03.31(4월1일 현재) 확정량

구분	1월출하량	1월확정량	2월출하량	2월확정량	3월출하량	3월확정량	1.2.3 확정량계	1~3 타지역계	70%	1.2.3 출하총계	1.2.3 확정량계	점유율(%)	비율	비율수량	보전수량
남부	7,821	7,729	4,937	4,815	7,698	7,501	**20,045**	1,368	958	20,456	20,045	19.90	18.3	18,431	1,614
동	5,140	5,136	4,134	4,110	3,425	3,425	**12,671**	90	63	12,698	12,671	12.58	13.4	13,496	- 825
일강	9,946	8,731	5,314	4,514	6,474	5,413	**18,658**	10,250	7,175	21,733	18,658	18.53	18.3	18,431	227
남향	7,082	7,079	3,703	3,703	7,682	7,658	**18,440**	89	62	18,466	18,440	18.31	18.3	18,431	9
금호	7,259	6,931	3,527	3,193	7,237	6,697	**16,821**	4,004	2,803	18,023	16,821	16.70	18.3	18,431	-1,610
삼호	6,700	6,537	3,653	3,490	4,103	4,053	**14,080**	1,253	877	14,456	14,080	13.98	13.4	13,496	584
통합계	43,947	42,143	25,267	23,825	36,617	34,747	**100,715**	17,054	11,938	105,831	100,715	100			

20 이러한 사실은 해남권협의회가 2015. 1.부터 2017. 12.까지 '기준 MS'를 기초로 산정한 정산금 산출자료인 '업체별 비율현황(소갑 제1호증), 정산금 입·출금내역을 확인할 수 있는 통장거래내역(소갑 제2호증) 등을 통해 인정된다.

나) 레미콘 판매가격 결정 행위

① 합의과정 및 내용

7) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

21 피심인 6개 사업자들은 2017년 11월경 해남권협의회 사무실에서 개최된 대표자회의에 참석하여 2017년 12월부터 민수레미콘(대표규격 25-21-120 기준[8]) 1㎥당 78,000원을 하한으로 판매단가를 인상하기로 합의하였다.

22 이러한 사실은 해남권협의회 대표자회의에 참석한 금호산업 대표이사 ○○○ 진술조서(소갑 제3호증) 등을 통해 확인된다.

② 합의의 실행

23 피심인 6개 사업자들이 민수레미콘(대표규격 25-21-120 기준) 1㎥당 78,000원을 하한으로 판매단가를 인상하기로 합의한 시점인 2017년 12월 전·후의 민수레미콘(대표규격: 25-21-120 기준) 평균판매단가를 확인한 결과, 다음 <표 7> 기재와 같이 2017. 12월 이후 기간 동안 사업자들의 평균판매단가가 합의 이전 대비 인상된 점으로 볼 때 위 행위는 실행되었다

<표 7> 민수레미콘 평균판매단가 변동 현황

(단위 : 원, %)

구성 사업자명	인상 전 평균판매단가*(A) (법위반 전)	인상 후 평균판매단가*(B) (법위반 실행기간)	인상률** (C)
	2017.1. ~ 2017.11.까지	2017. 12. ~ 2018. 3.	
남부산업	76,259	78,505	2.9
동국레미콘	75,570	81,257	7.5
일강레미콘	76,988	81,318	5.6
남향레미콘	75,841	82,196	8.4
금호산업	75,596	81,152	7.3
삼호산업	74,964	81,167	8.3

* 평균판매단가: 25-21-120기준 민수레미콘 계약단가의 평균액
** 인상율(C) : [(B)-(A)]/(A)*100

24 이러한 사실은 레미콘 판매현황 자료(소갑 제11호증) 등을 통하여 인정된다.

8) 피심인들은 민간업체와 거래시 레미콘 규격 25㎜(최대치수)-21Mpa(압축강도)-120㎝(슬럼프)이 거래량과 거래빈도가 가장 많았으므로, 레미콘 규격 25-21-120을 기준으로 판매단가를 결정하였다.

2) 관련 법 규정 및 적용 법리

가) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[9)]

제19조(부당한 공동행위의 금지)

① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위
2. (생략)
3. 상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위
4. ~ 9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

나) 적용 법리

25 법 제19조 제1항 각호의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 ① 사업자가 다른 사업자와 공동으로 법 제19조 제1항 각호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의를 하여야 하고, ② 그 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

26 법 제19조 제1항의 '합의'는 2이상의 사업자간의 의사의 합치를 말한다. 여기서 의사의 합치라 함은 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 따라서 구두나 서면을 통해 명시적으로 의사의 합치를 확인한 것 뿐만 아니라 상황에 따라서는 눈짓, 손짓만으로도 합의는 성립

9) 2013. 8. 13. 법률 제12095호로 개정된 것을 말한다.

될 수 있으므로, 사업자들이 어떠한 방식으로 의사의 합치를 확인하였는지는 '합의의 존부'에 영향을 미치지 아니한다.

27 부당하게 경쟁을 제한하는지 여부는 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서 경쟁이 감소하여 특정 사업자 또는 사업자단체의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[10)]

28 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로, 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[11)]

3) 피심인 6개 사업자들의 2. 가. 1) 행위의 위법 여부

가) 합의의 존재 여부

29 위 2. 가. 1)에서 인정된 사실과 근거자료들을 관련 법리에 비추어 보면, 이 사건 피심인 6개 사업자들이 해남권협의회 대표자 회의에 지속적으로 참석하여 각 사별 '기준 MS' 및 레미콘 판매단가를 합의하는 방식으로 '기준 MS' 등을 결정하는 의사의 합치가 있었음이 인정되고 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제1호 및 제3호의 합의에 해당한다.

나) 경쟁제한성 여부

30 이 사건 공동행위는 해남지역 민수레미콘 시장에서 100%의 시장점유율을 차지하는 피심인 6개 사업자들이 처음부터 경쟁을 회피하고 경쟁으로 인한 위험부담을

10) 대법원 2009. 9. 20. 선고 2005두15137 판결 참조
11) 대법원 2011. 4. 12. 선고 2009두7912 판결 참조

줄이기 위한 의도로 '기준 MS' 및 레미콘 판매단가를 공동으로 결정함에 따라 효율성 증대 효과는 기대하기 어려운 반면 경쟁을 제한하는 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 경쟁제한성이 인정된다.

다) 하나의 공동행위인지 여부

31 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 1개의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[12)]

32 이 사건 레미콘 가격 및 '기준 MS' 결정 행위는 ① 레미콘 가격 및 수주 경쟁을 회피하고자 하는 단일한 의사와 동일한 목적을 가지고 이루어진 점, ② 이 사건 각 합의가 피심인 6개 사업자 대표자회의 모임에서 의사를 교환하면서 레미콘 판매가격이나 '기준 MS'를 결정하는 등 그 일련의 행위유형, 참여자의 구성 등에 큰 변동이 없이 지속되어 온 점, ③ 이 사건 공동행위는 단절됨이 없이 계속 실행되어 온 것으로 볼 수 있는 점 등을 고려할 때 전체적으로 1개의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[13)]

라) 피심인 주장에 대한 판단

33 피심인들은 이 사건 공동행위의 경우 해남권협의회 주도하에 6개 구성사업자들이 참여한 것으로, 해남권협의회가 사업자단체로서 각 사별 '기준 MS' 및 레미콘 판매단가를 결정한 후 이를 구성사업자들에게 통지한 것이므로 이 사건에 대하여 사업자단체금지행위의 규정만을 적용함이 타당하다고 주장한다.

---

12) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

13) 유사 심결례 : "인천지역 27개 레미콘 제조·판매사업자의 부당한 공동행위 건"(제2018-140호, 2018. 5. 8.), "7개 시멘트 제조사의 부당한 공동행위 건"(제2016-068호, 2016. 3. 3.)

34 살피건대, 이 사건의 경우 ① 피심인 진술조서(소갑 제3호증) 등을 통해서 살펴보면 해남권협의회가 일방적으로 구성사업자들의 '기준 MS' 등을 정하여 통지한 것이 아니라 구성사업자 대표 전원이 의사결정 과정에 적극 참여하여 합의를 도출한 것으로 보이고 그 증거로서 '기준 MS' 점검(2014. 6. 1.~9. 30.) 자료(소갑 제1호증)에 피심인 각 사 대표자의 서명날인이 있는 점, ② 해남권협의회가 이 사건 위반행위 직전인 2014. 5. 2. 설립되었고 가입비 및 월회비 없이 각 구성사업자의 '기준 MS' 점검에 따른 정산비 차액으로 운영된다는 점을 감안할 때, 동 협의회는 사실상 구성사업자들의 합의를 실행하기 위하여 조직된 것으로 보이는 점, ③ 사업자단체금지행위와 부당한 공동행위 규정을 함께 적용한 유사 심결례[14]와 판결[15]이 있는 점 등을 고려할 때 피심인의 주장은 이유 없다.

마) 소결

35 피심인 6개 사업자들의 위 가. 1) 가)의 행위는 법 제19조 제1항 제3호, 위 가. 1) 나)의 행위는 법 제19조 제1항 제1호에 각각 해당하여 위법하다.

나. 피심인 해남권협의회의 사업자단체금지행위

1) 인정사실 및 근거

가) '기준 MS' 결정 행위

36 피심인 해남권협의회는 2014년 5월경 전남 해남군 소재 '○○○식당'에서 대표자

---

14) "제주지역 7개 자동차대여사업자의 부당한 공동행위 및 제주특별자치도 자동차대여사업조합의 사업자단체금지행위에 대한 건"(제2014-239호, 2014. 10 .28.), "서울특별시 7개 자동차운전전문학원의 부당한 공동행위에 대한 건 및 전국자동차운전전문학원연합회 서울특별시협회의 사업자단체금지행위에 대한 건"(제2011-132호, 2011. 8. 1.)

15) "제주지역 7개 자동차대여사업자의 부당한 공동행위 및 제주특별자치도 자동차대여사업조합의 사업자단체금지행위에 대한 건" 관련 롯데렌탈(주)의 시정명령취소 소송에서 법원은 "사업자단체의 경쟁제한행위에 구성사업자들의 적극적인 행위가 개입되는 경우 사업자단체에 대하여는 공정거래법 제26조 제1항의 규정에 의한 사업자단체금지행위의 책임을, 구성사업자들에 대하여는 공정거래법 제19조 제1항의 규정에 의한 부당공동행위의 책임을 각각 물을 수 있다"고 판시(서울고등법원 2016. 10. 7. 2014누70442 판결 참조)

회의를 개최하여 구성사업자들의 2012년 및 2013년 레미콘 출하량을 기준으로 '기준 MS'를 결의한 후 이를 구두 통지하였으며, 2016년 12월경 자신의 사무실에서 대표자 회의를 개최하여 당초 결의된 '기준 MS'를 조정하여 2017년 1월부터 조정된 '기준 MS'를 적용하기로 하고, 이를 문서로 작성한 뒤 각 구성사업자 대표들에게 열람시켰다.

37 피심인 해남권협의회는 2014년 5월 이후 구성사업자들이 '기준 MS'를 준수하도록 하기 위하여 매월 최소 2차례씩 구성사업자 대표자 모임을 개최하였고, 2015. 1. ~ 2018. 3. 기간 동안 레미콘 출하 프로그램[16]을 설치·운영하여 월별로 구성사업자들의 레미콘 출하량을 집계한 뒤, 분기별로 '기준 MS'에 따라 비율을 초과한 사업자들에게 10,000원/㎥를 징수하고 미달한 사업자에게 7,000원/㎥를 지급하였으며 다음 <표 8> 기재와 같이 비율에 따라 초과 및 미달한 정산금 차액인 3,000원/㎥을 적립하여 회비로 사용하였다.

<표 8> '기준 MS'에 따른 정산 입·출금액

(단위: 천 원)

구분	입금	출금	구분	입금	출금
2014년	-	-	2017년	61,236	127,363
2015년	64,209	12,334	2018년	-	3,612
2016년	64,134	19,199	합 계	189,579	162,508

38 이러한 사실은 피심인 해남권협의회 회장 ○○○ 진술조서(소갑 제3호증) 및 직원 ○○○ 진술조서(소갑 제10호증), 업체별 비율현황[17](소갑 제1호증), 정산금 입·출금 통장거래내역(소갑 제2호증) 등을 통하여 인정된다.

나) 레미콘 판매가격 결정행위

16) 해남권협의회의 구성사업자들이 매일 레미콘 출하량을 입력하고 공유한 전산시스템이다. 피심인들은 공정거래위원회의 현장조사(2018. 3. 8.)전까지 이 프로그램을 사용하였다.

17) 해남권협의회는 구성사업자의 레미콘 출하량을 점검하여 '기준 MS'에 따라 발생되는 정산내역을 문서(소갑 제1호증: '업체별 비율현황')로 작성하여 매분기별로 대표들에게 열람하게 하는 방법으로 통지하였다.

39 피심인 해남권협의회는 2017년 11월 자신의 사무실에서 구성사업자 대표 전체가 참석하는 대표자 회의를 개최하였고, 2017년 12월부터 구성사업자들의 민수레미콘(25-21-120 규격 기준)을 1㎥당 78,000원을 하한으로 판매단가를 인상하기로 결의하고 그 내용을 대표들에게 통지하였다.

40 이러한 사실은 피심인 해남권협의회 회장 ○○○ 진술조서(소갑 제3호증) 등을 통하여 인정된다.

2) 관련 법규정 및 적용법리

가) 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[18)]

제26조【사업자단체의 금지행위】

① 사업자단체는 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

1. 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 각 호의 행위에 의하여 부당하게 경쟁을 제한하는 행위
2. ~ 4. (생략)

나) 적용법리

41 법 제26조 제1항 제1호의 규정에 의한 법 제19조 제1항 제1호의 '가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위'와 제3호의 '상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위'가 성립하기 위해서는 ① 사업자단체 의사에 의한 위 2개 행위가 존재하고 ② 이와 같은 행위들이 구성사업자의 가격결정 등에 영향을 미쳐야 하며 ③ 그 결과 일정한 거래분야에서의 경쟁이 부당하게 제한되어야 한다.

18) 2013. 8. 13. 법률 제12095호로 개정된 것을 말한다.

42 사업자단체의 의사는 총회, 이사회, 임원회의, 간부회의, 분과위원회 등 그 형식에 구애됨이 없이 실질적으로 단체로서의 활동에서 기인한 결의, 결정 등을 말하며, 정관, 회칙 등에 의하여 이루어지는 사업자단체 금지행위의 경우에는 그 자체를 사업자단체의 의사로 볼 수 있다. 또한, 사업자단체의 의사는 회의개최, 문서송부, 전화통보 등 그 형식 여하를 불문하고 구성사업자에게 표시되어야 한다.

43 '가격결정행위'는 구성사업자로 하여금 일정한 수준으로 가격을 결정 또는 유지하게 하거나 공동으로 가격의 인상·인하율을 결정하는 행위, 구성사업자에게 가격설정의 기준을 제시하거나 이를 정하여 준수하도록 하는 행위 등을 의미하고, '상품의 생산·출고 제한행위'는 구성사업자별로 생산량, 출고량, 판매량을 할당하거나 그 수준을 결정하는 행위 등을 의미한다.[19]

44 사업자단체의 가격결정 등 행위가 부당하게 경쟁을 제한하는 것인지 여부는 사업자단체의 시장점유율, 경쟁자의 수와 공급여력, 대체성 등 여러 사정을 종합하여 판단하여야 한다.[20]

3) 피심인 해남권협의회의 2. 나. 1) 행위의 위법여부

가) 사업자단체 의사에 의한 가격결정행위 등의 존재 여부

45 위 인정사실에서 살펴본 바와 같이, 피심인 해남권협의회가 구성사업자들의 '기준 MS'를 마련하기 위한 대표자 회의를 개최하고, 동 대표자 회의에서 '기준 MS' 및 레미콘 판매단가를 결정하고 구성사업자들에게 열람한 사실이 있으므로 사업자단체의 의사가 존재하고 구성사업자들에게 표시되었음이 인정된다.

나) 구성사업자의 가격결정 등에 영향을 미쳤는지 여부

---

19) 사업자단체 활동지침(공정거래위원회 고시 제2013-9호, 2013. 12. 24. 개정) 3. 가. (1) 참조.
20) 대법원 2005. 1. 27. 선고 2002두42605 판결 참조

46 구성사업자가 사업자단체에서 결정한 가격의 영향 아래 가격을 결정한 것인 이상 반드시 거래단계에서 최종적으로 결정한 가격이 사업자단체에서 결정한 가격과 동일할 필요는 없으며, 사업자단체의 가격결정이 구성사업자를 직접적으로 구속할 정도에 이르는 경우뿐만 아니라 그에 이르지 아니하고 요청·권고 등의 형태에 그치는 경우는 물론 구성사업자가 그 이익을 위하여 자발적으로 참여한 경우도 사업자단체가 구성사업자의 가격결정에 영향을 준 것에 해당한다.[21)]

47 일반적으로 사업자단체의 구성사업자는 사업자단체에서 결정된 사항을 준수할 의무가 있는 것으로 인정되는 점, 해남권협의회가 구성사업자들에게 회의 개최를 통지하고 '기준 MS'를 결정한 후 그 이행 준수를 위하여 레미콘 출하량을 관리·점검할 수 있는 레미콘 출하 프로그램을 설치·운영한 점, 2015. 1.부터 2017. 12.까지의 기간 동안 분기별로 '업체별 비율현황' 문서를 작성하여 구성사업자의 레미콘 출하 과부족분 물량에 대해 정산한 점, 구성사업자들의 입장에서는 해남권협의회의 결정사항을 준수함으로써 구성사업자들간의 가격경쟁 등을 회피할 수 있는 이득이 존재하였던 점 등을 고려할 때 해남권협의회의 위 2. 나. 1)의 행위는 구성사업자들의 가격결정 등에 영향을 미쳤음이 인정된다.

다) 경쟁제한성 여부

48 해남지역에서 해남권협의회의 6개 구성사업자들의 시장점유율이 100%인 점, 레미콘의 제품 특성상 해남지역 외에서는 거래가 이루어지기 어려운 점 등을 고려할 때 위 2. 나. 1)의 행위는 해남지역의 레미콘 제조·판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하거나 제한할 우려가 있는 행위로 인정된다.

라) 소결

49 피심인 해남권협의회 위 2. 나. 1)의 행위는 법 제26조 제1항 제1호에 해당하여 위법하다.

---

21) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결 참조

3. 처분

50 피심인 6개 사업자의 위 2. 가. 1) 행위 및 피심인 해남권협의회의 위 2. 나. 1) 행위에 대하여 이 사건 심의일 현재 동 행위들이 중단되었으나, 장래 유사한 법위반행위의 재발을 방지하기 위하여 향후 금지명령을 부과한다.[22)]

4. 결론

51 피심인 6개 사업자들의 위 2. 가. 1)의 행위는 법 제19조 제1항 제1호·제3호에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제21조의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

52 피심인 해남권협의회의 위 2. 나. 1)의 행위는 법 제26조 제1항 제1호에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제27조의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

---

22) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대해서는 위반행위의 파급효과가 해남군 지역에 한정되어 과징금고시(제2017-21호, 2017. 11. 30. 개정) 규정에 따라 과징금 미부과가 가능한 점, 레미콘 판매가격 합의의 경우 그 합의의 배경이 2017년 초부터 시멘트, 골재 등 원자재 가격 인상으로 제조원가가 인상되어 판매가격 인상이 불가피했던 점, 피심인들의 최근 3년간 법위반 사실이 없는 점 등을 고려하여 과징금을 부과하지 않는다. 해남권협의회의 사업자단체금지행위에 대해서는 해남권협의회의 구성사업자 수가 6개이고 예산액(2018년)이 720만 원에 불과하여 사건절차규칙상 '경고' 기준에 해당하는 점 등을 고려하여 과징금은 이를 부과하지 아니하고 향후 위반행위의 재발을 막기 위하여 시정명령을 부과한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2020년 5월 6일

의 장	위 원	신 영 호
	위 원	박 재 규
	위 원	김 봉 석